# Strafanzeige des NABU Sachsen vom 31.05.22 wegen Verstoßes gegen europäisches und deutsches Naturschutzrecht bezüglich der Forstarbeiten im FFH-Gebiet „Zschopautal“ und im NSG „Zschopauhänge bei Lichtenwalde“

- 08.05.20 Bekanntgabe der Rechtsverordnung für das NSG „Zschopauhänge bei Lichtenwalde“
  Zulässige Handlungen: .. Ordnungsgemäße Forstwirtschaft in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang unter der Maßgabe, dass Habitat, Horst – und Höhlenbäume erhalten bleiben

- 01.12.21 Beratung im LRA Mittelsachsen mit UNB (Herr Oppermann), laut Akteneinsicht vom 23.03.23, keine FFH-Verträglichkeitsprüfung, wenn die Fällungen bis Ende Februar abgeschlossen werden! – dafür FFH-Vorprüfung, die nicht dokumentiert wurde!

- 22.03.22 Antwort UNB Mittelsachsen – Es handelt sich um Pflegemaßnahmen im Privatwald – UNB sieht keinen Handlungsbedarf

- 28.03.22 Mitteilung an UNB mit Karte, dass die Fällarbeiten ab März im FFH-Gebiet während der Brutzeit stattfinden
  UNB duldet die Fällarbeiten, trotz der eigenen Festlegung vom 01.12.21 und der Kenntnis der Fällarbeiten im FFH-Gebiet!

- 29.04.22 Dienstaufsichtsbeschwerde des NABU Erzgebirge gegen Mitarbeiter des Landratsamtes des LK Mittelsachsen wegen Verstoß gegen 34 BNatSchG (FFH-Verträglichkeit) und § 44 BNatSchG (Artenschutz während der Brutzeit)

- 13.05.22 Antwort des LRA Mittelsachsen auf Dienstaufsichtsbeschwerde – einziges Defizit nicht dokumentierte FFH-Vorprüfung, Arbeiten werden mit notwendigen Verkehrssicherungsmaßnahmen wegen der sehr hohen Frequentierung des Gebietes begründet – ist aber nicht für das Gebiet wo gefällt wurde zutreffend, keine öffentlich gewidmeten Wege keine Verkehrssicherung, sondern nur Holzernte- Widerspruch zu § 34 BNatSchG

- 21.06.22 Antwort der Landesdirektion Sachsen (LDS) auf Dienstaufsichtsbeschwerde, Die Erhaltungsziele der im Gebiet vorkommenden
  28.07.22 Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichen Interesse nach Anhang II der FFH-Richtlinie (Großes Mausohr) und Erhaltungszustände der LRT-Flächen sind durch die Fäll- und Rückearbeiten nicht erheblich beeinträchtigt worden. Die im Gebiet ebenfalls nachgewiesene Mopsfledermaus (zuletzt bei Untersuchungen im Zusammenhang mit dem Bau des Feuerwehrhauses in Lichtenwalde nachgewiesen) wurden nicht betrachtet. Gerade für die auch in Sachsen vom Aussterben bedrohte und nach Anhang II der FFH-Richtlinie besonders geschützte Art sind **vor allem Spaltenquartiere an Bäumen (vor allem** stehende Totholz und rindengeschädigte Bäume**) Jagd- und Reproduktionshabitat**. Da es keine Untersuchung der Arten vor den Fällarbeiten gab, konnte die Beeinträchtigungen der o. g. Arten nicht eingeschätzt werden kann!
- 12.01.23 Herr Seifert (UNB LK Mittelsachsen): Für die beantragten und bereits durchgeführten Fällungen im Januar im Zusammenhang mit der Herstellung von Erschließungswegen lag von der UNB keine Genehmigung vor, u. a. wurden mehrere gekennzeichnete Bäume gefällt – illegale Fällungen – **Konsequenzen?**
- 16.02.23 Beratung Gemeinde Niederwiesa, Ankündigung von Fällarbeiten während der Brutzeit und der Fällung u. a. von 23 Höhlenbäume, **nicht aus Verkehrssicherungsgründen, sondern wegen der Holznutzung!** Widerspruch zu § 33 BNatSchG: Alle Störungen, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung ... eines NATURA 2000-Gebietes führen können sind unzulässig.
- 23.02.23 Fällungen am Schlosshang im prioritären FFH-LRT 9180 „Hang- und Schluchtwälder", der laut Managementplan unterhalb des Schlosses Lichtenwalde besonders gut und repräsentativ ausgebildet ist (**war**) und von überregionaler Bedeutung ist. **Entsprechend § 34 BNatSchG sind Eingriffe in prioritären LRT nur aus besonderen Gründen (überwiegendes Interesse der Allgemeinheit) und nach Stellungnahme der EU-Kommission zulässig. Außerdem Widerspruch zu § 39 und § 44 BNatSchG (Schutz wild lebender und besonders geschützter Tiere und Pflanzen –** unzulässige Genehmigung durch UNB/LRA
- 19.03.23 Kahlschlag im FFH-Gebiet am Südhang des Butterberges aus Verkehrssicherungsgründen, weit weg von der Straße und von Häusern. Junge Bäume haben am Südhang ohne den Schutz alter Bäume kaum eine Chance. Außerdem wurden in dem angrenzenden Restwald am Butterberg durch schwere Forsttechnik und tiefe Fahrspuren weitere Bäume beschädigt.
- 11.04.23 Ortstermin mit Behörden, Ergebnis Fällung von drei Baumlängen am Steilhang des Butterberges, aber die abgestorbenen Bäume die die eigentliche Gefahr für die Häuser an der Lichtenwalder Straße darstellen stehen immer noch nach dem Kahlschlag am Butterberg – Protokoll der LDS zum Ortstermin u. a. „.. Absuchen nach potentiellen bzw. Höhlen nach der Fällung... - Widerspruch zu § 33, 34, 39 und 44 BNatSchG!
- 09.05.23 Rückearbeiten am Schlosshang verursachen weitere erhebliche Schäden an Bäumen und der Bodenvegetation, sind laut Herrn Seifert (UNB Mittelsachsen) abgestimmt. „Die Verfügbarkeit der Flächen unterliegt dem Privatrecht und wird durch uns nicht geregelt." – Widerspruch § 33 BNatSchG, Forderung an Umweltminister im Schreiben vom 04.04.23, Baumstämme sollten als Totholz vor Ort bleiben, um weitere Eingriffe zu verhindern!

- Behörden genehmigen erhebliche Eingriffe in Schutzgebiete aus nicht nachvollziehbaren Verkehrssicherungsgründen
- Erheblichen Eingriffen in Schutzgebiete wurde verursacht – das eigentliche Ziel der Gefahrenbeseitigung für die Häuser an der Lichtenwalder Straße wurde nicht erreicht – geeignete Vorschläge der Naturschutzverbände wurden abgelehnt
- Durch die vordergründige Holzernte mit Genehmigung der Behörden wurde erheblich in die Schutzgebiete eingegriffen
- Ziel: keine weiteren Fällarbeiten durch Waldeigentümer Jungbeck durch Genehmigungen der Behörden, die den Naturschutzgesetzen widersprechen, Forderung der konsequenten Ahndung bei Missachtung der Naturschutzgesetze

## 5 Holzlagerplätze am 21.05.23